

통 보

1. 제 목 : 소송비용 확정결정금액 채권 관리 및 미 계상에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★실(◆◆부)

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 공단을 당사자 또는 참가인으로 하는 소송을 진행한 사건 중 승소로 확정되거나 취하된 사건에 대하여 판결금액 및 소송비용을 소송상대방에게 청구하여 회수 하는 등의 소송업무를 처리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리공단은 전국보건의료산업노동조합(이하 “노동조합”이라 한다)과 단체협약 부존재 확인 등 청구 소송 진행 중 노동조합과 합의하여 소송을 취하하였으며 ##원의 소송비용 확정 결정 통지를 서울중앙지방법원으로부터 통보받았습니다.

공단 「소송업무수행지침」 제12조(강제집행)에 의하면 소송결과를 통보 받은 주무부서의 장은 강제집행이 필요하다고 인정되는 경우 소송담당부서장과 협의 후 기관장의 결재를 득한 후 소송담당부서의 장에게 강제집행을 의뢰하여야 하며 강제집행은 소송담당부서의 장이 주관하여 그 절차를 수행한다고 정하고 있으며,

같은 지침 제13조(강제집행 불능 통보 등)에 의하면 소송 담당부서의 장은 강제집행결과 일부 또는 전부가 집행할 수 없는 경우에는 당해 소송사건을 종결 처리하고 그 결과를 주무부서의 장에게 통보하고 통보를 받은 주무부서의 장은 당해사건을 관리(‘채권관리’를 포함)하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 공단 미수채권 관리 방안(■■■부-1003, 2019.01.23.) 및 공단 미수채권 관리매뉴얼(■■■부-1003, 2019.06.14.)에 의하면 채권 관리부서는 채권 발생 유형별 자체 회수·관리방안 수립, 미수채권에 대한 발생·회수이력관리 등을 하여야 합니다.

따라서 ★★실 ◆◆부에서는 소송 관할법원으로부터 소송비용 확정 결정 통보를 받으면 비용회수를 위한 행정절차를 수행하여야 하며, 상대방으로부터 회수하지 못하면 미수채권으로 관리하여야 하고 회수방안 등을 수립하여 ■■■부에 통보하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본사 미수채권 관리실태 확인 결과, ★★실 ◆◆부에서는 단체협약 부존재 확인 소송에 대한 소송비용 확정 통지를 송달 받은 후 노사의 특수성을 감안하여 ▲▲부로 채권확보를 위한 협조공문을 보냈으나, ▲▲부에서 소송비용 회수에 대한 의견을 회신하지 않는다는 사유로 확정 결정금액 ##원을 법원 결정일('17.10.11.)로부터 감사일 현재까지 미수채권으로 관리하지 않고 있으며 이로 인해 미수채권으로 계상되어야 할 소송비용 확정 결정금액이 회계 장부에 미 계상된 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

★★실 ◆◆부는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○이사는

- 소송비용 ##원에 대하여 미수채권 관리대장 작성 등 적극적인 회수가 이뤄질 수 있도록 관리방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)